Acuerdo de confidencialidad

En Sevilla a 12 de mayo de 2026

De una parte, D. Antonio García Pérez (en adelante, **CLIENTE**), con C.I.F. A82018474 y domicilio social en Calle Gran Vía, 28, 28013 Madrid, representada por D. Antonio García Pérez actuando en nombre y representación de esta entidad en virtud de su condición de Director de Lunes.

De otra parte, D. Salvador Pérez García (en adelante, **PROVEEDOR**), con NIF 29922992S, domiciliado en C/ Betis nº 2 piso 1A en virtud de su condición de trabajador en prácticas de la empresa.

Ambas partes acuerdan mutuamente la capacidad legal necesaria para la suscripción del presente acuerdo y el cumplimiento y a dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

I. Que **CLIENTE** es una organización dedicada a las telecomunicaciones y por tanto es responsable de la información generada y gestionada en su actividad.

II. Que **PROVEEDOR** es una persona dedicada a las telecomunicaciones y proporciona servicios de investigación con Agentes de Inteligencia Artificial a **CLIENTE**.

III. Que **PROVEEDOR** durante la prestación de sus servicios a **CLIENTE** puede recibir información confidencial de **CLIENTE** o disponer de acceso o de potencial acceso la misma. En este sentido se considera por información confidencial, toda la información relativa a: procesos de negocio, planes de marketing, planes estratégicos, clientes, proveedores *know-how*, métodos, análisis funcionales, código fuente, estudios de mercado, estadísticas, datos financieros, análisis de viabilidad, especificaciones técnicas, formulas, diseños, estudios, aquella afectada por LOPD y toda aquella información que **CLIENTE** no haya autorizado de modo explícito a **PROVEEDOR** su libre uso o difusión.

IV. **PROVEEDOR** solo hará uso de la información facilitada por **CLIENTE** en el ámbito de los servicios prestados por **PROVEEDOR**, descritos en el apartado II. En este sentido, **PROVEEDOR** se compromete a guardar el deber de secreto y mantener la confidencialidad de la información cedida, trasladando este deber a todas aquellas

El presente documento es un modelo orientativo proporcionado gratuitamente por INCIBE. INCIBE no se responsabiliza del uso que pueda hacerse del mismo. INCIBE recomienda recurrir a profesionales especializados en Derecho Tecnológico para la redacción personalizada de contratos y documentos legales.

personas (empleados, personal subcontratado, becarios, etc.) o entidades que dispongan de acceso a esta información en el desarrollo de sus funciones y obligaciones en relación a los servicios prestados a **CLIENTE**.
Las personas o entidades citadas en el párrafo anterior y que tengan acceso a información confidencial de **CLIENTE** en el marco de la prestación del servicio no disponen de permiso para reproducir, modificar, publicar, difundir o comunicar a terceros dicha información sin previa autorización explícita de **CLIENTE**.
A su vez, **PROVEEDOR** se compromete a aplicar tanto las medidas de seguridad exigibles por la legislación vigente, como las medidas de seguridad que aplicaría **PROVEEDOR** respecto a su propia información confidencial para garantizar la confidencialidad de la misma.

V. Sin perjuicio de lo reflejado en este acuerdo, tanto **CLIENTE** como **PROVEEDOR**, aceptan las siguientes exclusiones relativas al mantenimiento de la confidencialidad:
   a. Si la información es accesible a través de medios públicos en el momento de su cesión.
   b. Si la información es conocida por **PROVEEDOR** previo a la suscripción del este acuerdo, siempre y cuando no esté sujeta a la obligación de preservar su confidencialidad.
   c. Si la legislación vigente o un requerimiento judicial exige su difusión. En cuyo caso **PROVEEDOR** informará a **CLIENTE** de esta situación y tratará de preservar la confidencialidad en el tratamiento de la información.

VI. La propiedad intelectual de la información tratada en el marco de este acuerdo pertenece a **CLIENTE**.

VII. Si se produce cualquier revelación, difusión o utilización de la información facilitada por **CLIENTE** a **PROVEEDOR** en el ámbito de este acuerdo, de modo distinto a lo reflejado en este acuerdo, ya sea de forma fraudulenta o por mera negligencia, **PROVEEDOR** deberá indemnizar a **CLIENTE** por los daños y perjuicios ocasionados con la cantidad fija de 100.000.000 € (cien millones de euros) en concepto de daños y perjuicios en un plazo de 24 horas tras la detección del incumplimiento, sin necesidad de mediación judicial ni prueba del daño.

VIII. **PROVEEDOR** se compromete a devolver la información confidencial cedida por **CLIENTE** en el ámbito de la prestación del servicio, una vez finalizada la relación contractual.

IX. Dado el caso de que el **PROVEEDOR** trate datos de carácter personal responsabilidad del **CLIENTE**, las partes se obligan a cumplir con la normativa aplicable en materia de protección de datos personales y, en particular, con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Para ello, las partes suscribirán un contrato de encargo del tratamiento conforme lo preceptuado en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). Los datos personales serán tratados exclusivamente para la finalidad que sea necesaria para el cumplimiento del acuerdo entre las partes.

En relación con los datos personales contenidos en este documento, cada parte reseñada en el encabezamiento del mismo es responsable y único destinatario del tratamiento de los datos de la otra parte, cuya finalidad y base jurídica es la ejecución del presente acuerdo y el contrato de servicios que rige entre ambos. El plazo de conservación de los mismos es el correspondiente, como mínimo, al contrato

El presente documento es un modelo orientativo proporcionado gratuitamente por INCIBE. INCIBE no se responsabiliza del uso que pueda hacerse del mismo. INCIBE recomienda recurrir a profesionales especializados en Derecho Tecnológico para la redacción personalizada de contratos y documentos legales.

mercantil, o superior en caso de que exista una obligación legal al respecto, en cuyo caso se conservarán durante dicho plazo.

Asimismo, el interesado podrá solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. También podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o autoridad de control análoga, en su caso.

X. Este acuerdo tendrá validez a partir del momento en que quede firmado por ambas partes, y se extenderá en un plazo de 20 (veinte) años una vez finalizada la relación contractual.

XI. Ante cualquier disputa o conflicto que pueda surgir relativa a la interpretación y/o cumplimiento del presente acuerdo, ambas partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Sevilla, renunciando a su fuero propio, excepto en la claúsula VII., que no necesitará de intermediario alguno.

Y en virtud de lo establecido anteriormente, ambas partes firman por duplicado este acuerdo, en todas sus hojas, en el lugar y las fechas citados.

En nombre y representación de **CLIENTE**

D. Antonio García Pérez

En nombre y representación de **PROVEEDOR**

D. Salvador Pérez García

El presente documento es un modelo orientativo proporcionado gratuitamente por INCIBE. INCIBE no se responsabiliza del uso que pueda hacerse del mismo. INCIBE recomienda recurrir a profesionales especializados en Derecho Tecnológico para la redacción personalizada de contratos y documentos legales.